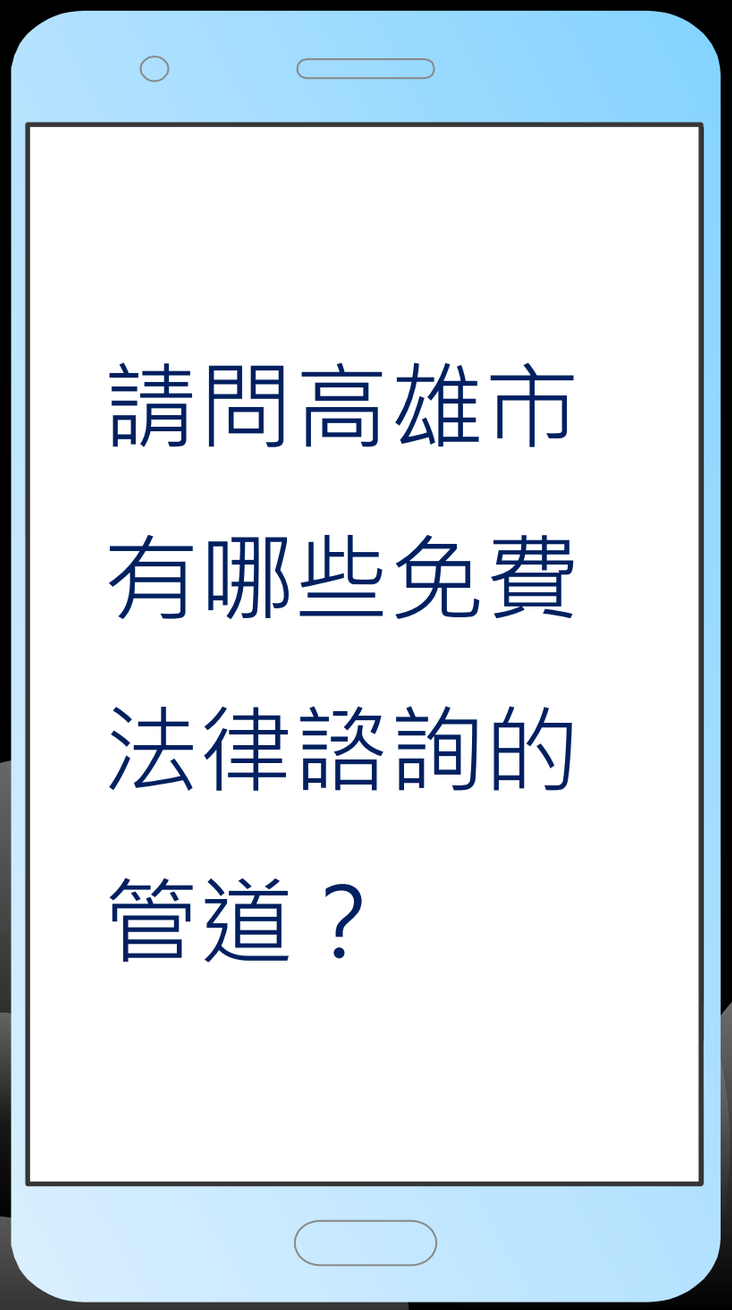
性別平權與生活法律

王俊怡律師
115.9.24

暖身一下～



舉手搶答

例如：

高雄地方法院(平民法律扶助中心)

橋頭地方法院(法律服務中心)

高雄少年及家事法院(單一窗口聯合服務中心)

法律扶助基金會

高雄市政府勞工局

立委、議員服務處

親屬編緒論

狹義身分行為之特殊性

- 要式性

—須具備一定的法定方式，例：結婚、兩願離婚

—例外：認領行為

- 不得代理

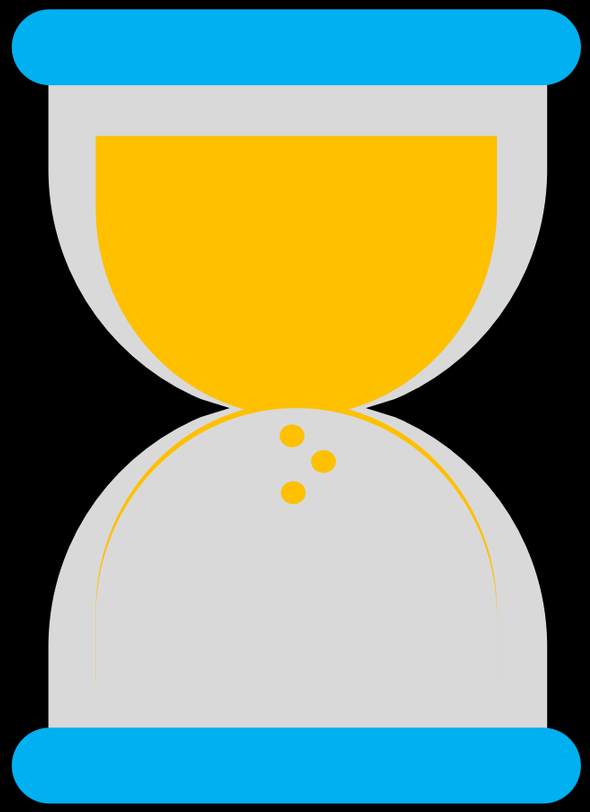
—例外：未滿7歲之人被收養

- 不得附條件或附期限

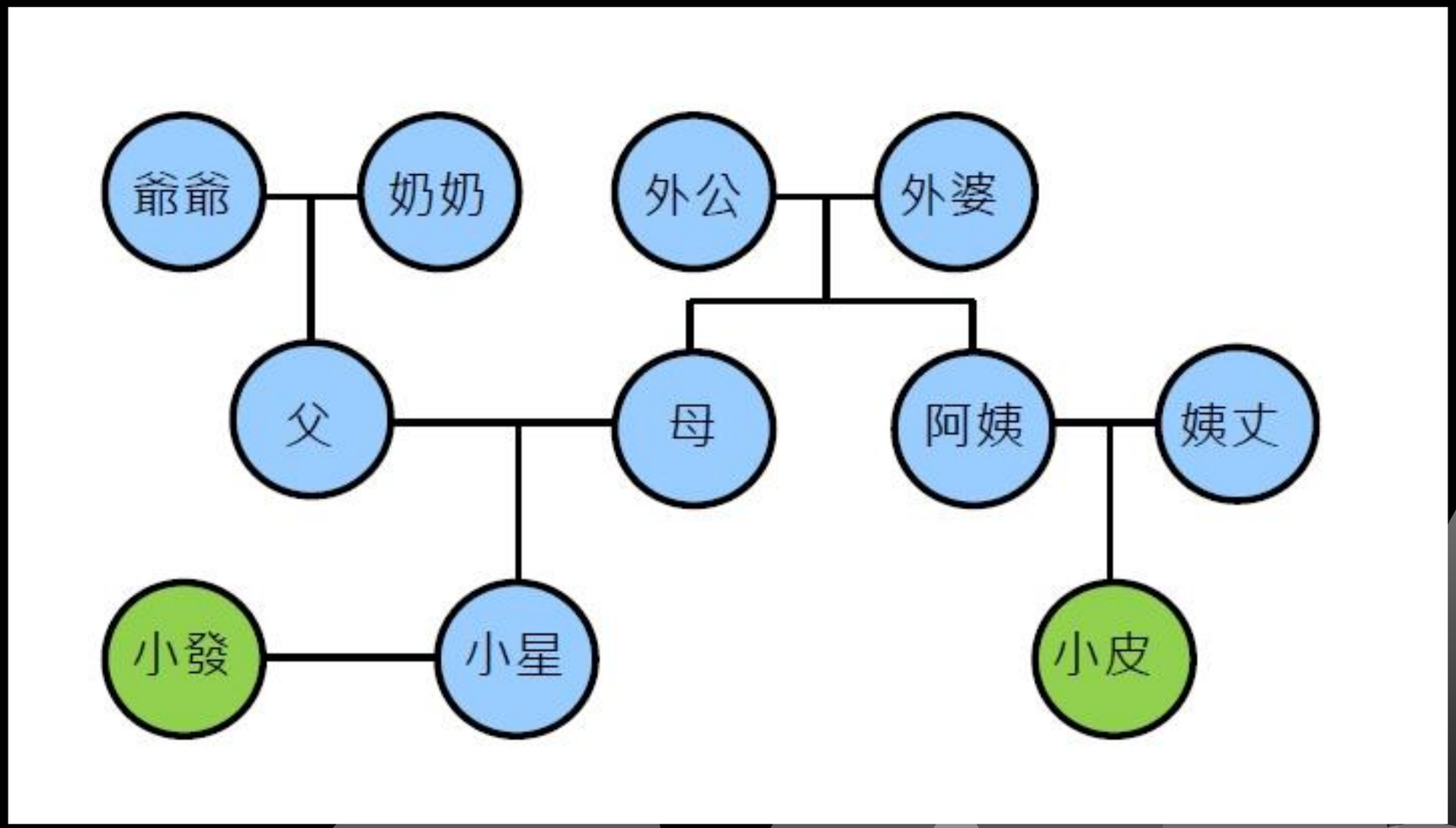
親屬之種類

- 血親
  - —自然血親
  - —法定血親（擬制血親），例：養子女與養父母
- 姻親
  - —血親之配偶
  - —配偶之血親
  - —配偶之血親之配偶

小發與小星為夫妻，
小星有一表妹小皮，
請問小發與小皮間是
否為姻親關係？

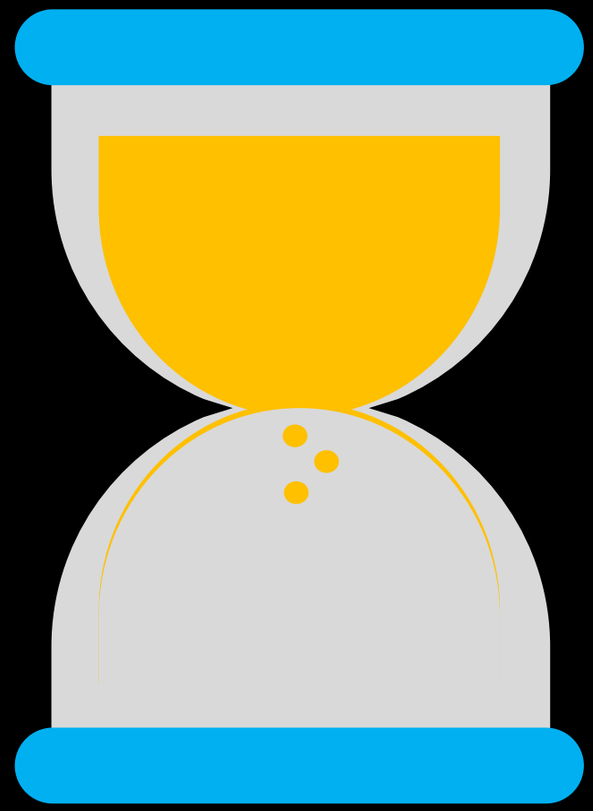


Ans：YES

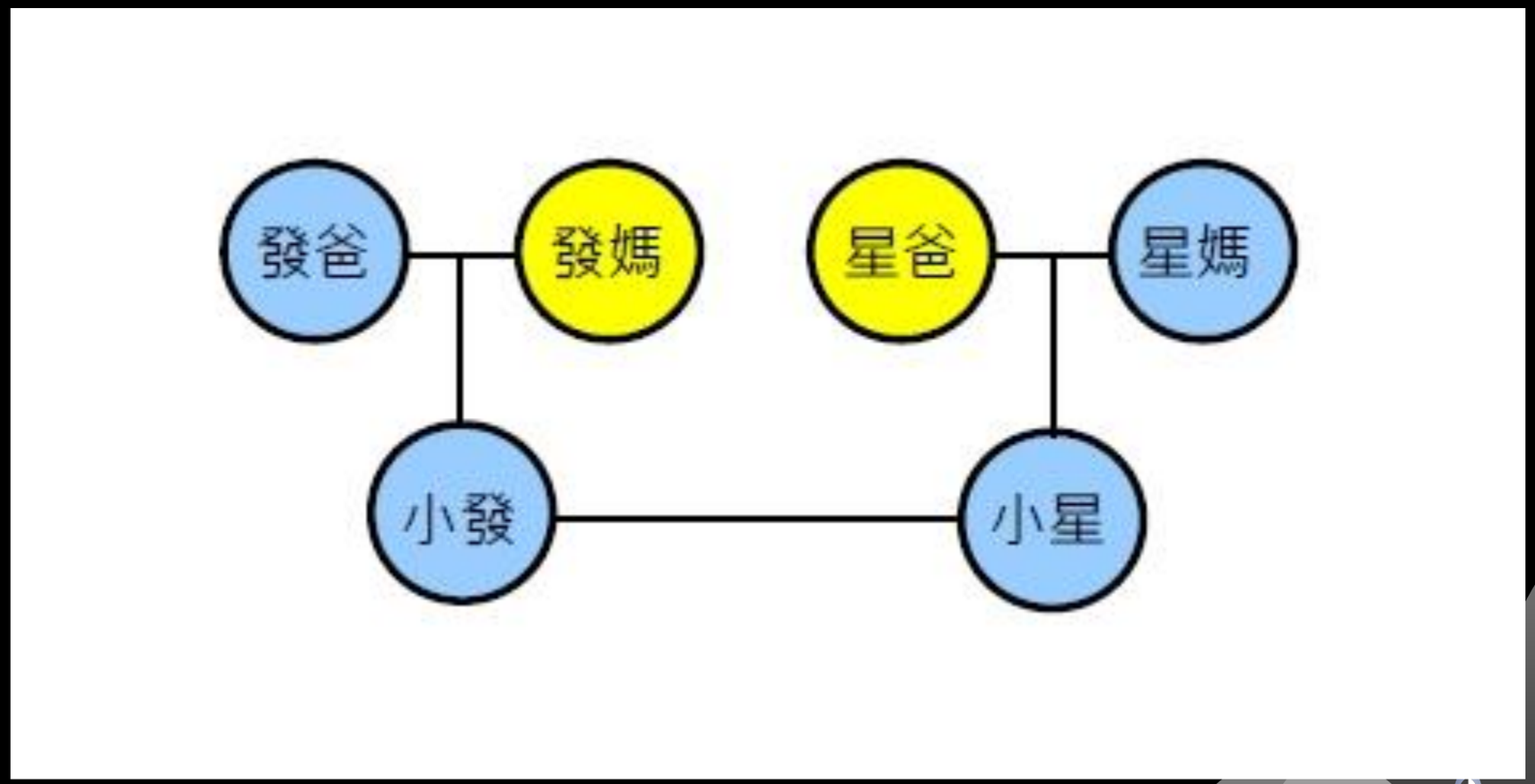


Q：小星與小皮間的親系、親等?

小發與小星為夫妻，請問小發的媽媽與小星的爸爸間是否為姻親關係？



Ans：NO



血親之配偶之血親，非姻親

親屬關係之發生

- 血親
  - —出生（民法§§1063Ⅰ、1065Ⅱ）
  - —認領（民法§1065Ⅰ）
  - —收養
- 姻親
  - —結婚

可以舉證推翻

第 1063 條　1　妻之受胎，係在婚姻關係存續中者，推定其所生子女為婚生子女。

2　前項推定，夫妻之一方或子女能證明子女非為婚生子女者，得提起否認之訴。

3　前項否認之訴，夫妻之一方自知悉該子女非為婚生子女，或子女自知悉其非為婚生子女之時起二年內為之。但子女於未成年時知悉者，仍得於成年後二年內為之。

第 1065 條　1　非婚生子女經生父認領者，視為婚生子女。其經生父撫育者，視為認領。

2　非婚生子女與其生母之關係，視為婚生子女，無須認領。

不可舉證推翻

親屬關係之消滅

- 血親
  - —死亡（包含死亡宣告）
  - —收養關係終止與撤銷
- 姻親
  - —死亡
  - —離婚（民法§ 971）
  - —撤銷婚姻（民法§ 971）

第 971 條　　姻親關係，因離婚而消滅；結婚經撤銷者亦同。

父母子女概論

婚生子女

- 意義

  由婚姻關係受胎而生之子女。（民法§1061）

- 婚生推定

  妻之受胎係在婚姻關係存續中者，推定其所生子女為婚生子女。（民法§1063Ⅰ）

- Q：如果妻於婚姻關係存續中，由夫以外之他人受胎兒生之子女？

➢ 否認子女之訴（民法§1063Ⅱ、家事事件法§64Ⅰ）

第 1063 條

1 妻之受胎，係在婚姻關係存續中者，推定其所生子女為婚生子女。

2 前項推定，夫妻之一方或子女能證明子女非為婚生子女者，得提起否認之訴。

3 前項否認之訴，夫妻之一方自知悉該子女非為婚生子女，或子女自知悉其非為婚生子女之時起二年內為之。但子女於未成年時知悉者，仍得於成年後二年內為之。

第 64 條

1 否認子女之訴，夫妻之一方或子女於法定期間內或期間開始前死亡者，繼承權被侵害之人得提起之。

2 依前項規定起訴者，應自被繼承人死亡時起，於一年內為之。

3 夫妻之一方或子女於其提起否認子女之訴後死亡者，繼承權被侵害之人得於知悉原告死亡時起十日內聲明承受訴訟。但於原告死亡後已逾二年者，不得為之。

非婚生子女

- 認領
  - 任意認領：非婚生子女經生父認領者，視為婚生子女。其經生父撫育者，視為認領。（民法§1065Ⅰ）

非婚生子女

- 認領
  - 強制認領：有事實足認其為非婚生子女之生父者，非婚生子女或其生母或其他法定代理人，得向生父提起認領之訴。（民法§1067Ⅰ）
  - 前項認領之訴，於生父死亡後，得向生父之繼承人為之。生父無繼承人者，得向社會福利主管機關為之。（民法§1067Ⅱ）

非婚生子女

- 準正

  非婚生子女，其生父與生母結婚者，視為婚生子女。

  （民法§1064）

- 何謂收養？

  收養他人之子女為子女時，其收養者為養父或養母，被收養者為養子或養女。（民法§1072）

舉牌搶答

甲男乙女未婚生下一子丙，丙因甲之撫育而被視為甲之婚生子女。此種情形，民法上稱為？

A）領養

B）收養

C）認領

Ans：C

甲男乙女未婚生下一子丙，丙與乙的法律關係為何？

舉牌搶答

A）推定為婚生子女

B）視為婚生子女

C）經認領後視為婚生子女

Ans：B

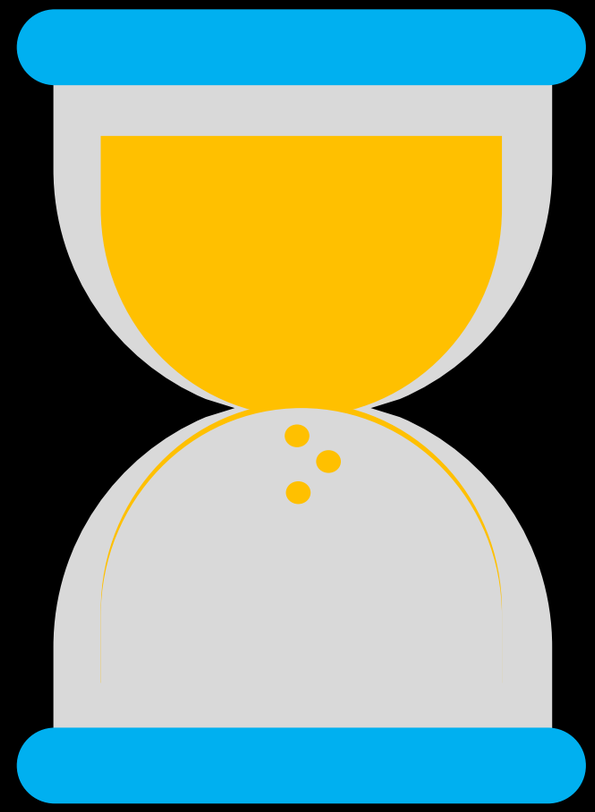
Ans：

第 1065 條　1　非婚生子女經生父認領者，視為婚生子女。其經生父撫育者，視為認領。

2　非婚生子女與其生母之關係，視為婚生子女，無須認領。

甲男乙女婚姻關係存續中，乙女與丙男發生性行為而產下A子。

請問丙男**可以**提起否認子女之訴嗎？



Ans：NO

司法院大法官釋字第587號（節錄）

法律不許親生父對受推定為他人之婚生子女提起否認之訴，係為避免因訴訟而破壞他人婚姻之安定、家庭之和諧及影響子女受教養之權益，與憲法尚無牴觸。至於將來立法是否有限度放寬此類訴訟，則屬立法形成之自由。



遺產繼承人

繼承人之資格

- 同時存在原則（民法§11 ）
- 權利能力

  →**胎兒？**（民法§7+ §1166）
- 位居繼承順位（配偶為當然繼承人）
- 非喪失繼承權

第 11 條　二人以上同時遇難，不能證明其死亡之先後時，推定其為同時死亡。

第 6 條　人之權利能力，始於出生，終於死亡。

第 7 條　胎兒以將來非死產者為限，關於其個人利益之保護，視為既已出生。

第 1166 條　1　胎兒為繼承人時，非保留其應繼分，他繼承人不得分割遺產。

2　胎兒關於遺產之分割，以其母為代理人。

排排看（不能用手機找答案）

請將下列之人，依照繼承順序，由先到後排列。

祖父母。父母。兄弟姊妹。

直系血親卑親屬。

先順位

後順位

繼承人之順序

- **血親繼承人**（民法§1138）

  一、直系血親卑親屬。→以親等近者為先。

  二、父母。

  三、兄弟姊妹。→包括全血緣、半血緣、擬制血親。

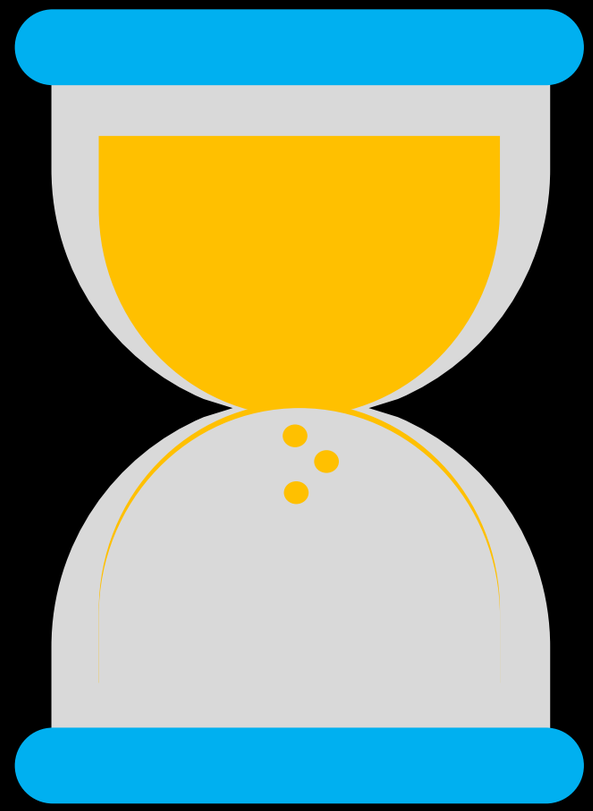
  四、祖父母。

- **配偶**

  配偶有相互之間有繼承權。（民法§1144）

甲、乙結婚30年，有子女丙、丁，嗣後甲、乙離婚。甲與戊再婚。2年後，甲因意外死亡，留有遺產2千萬元。

請問甲的遺產應如何繼承？



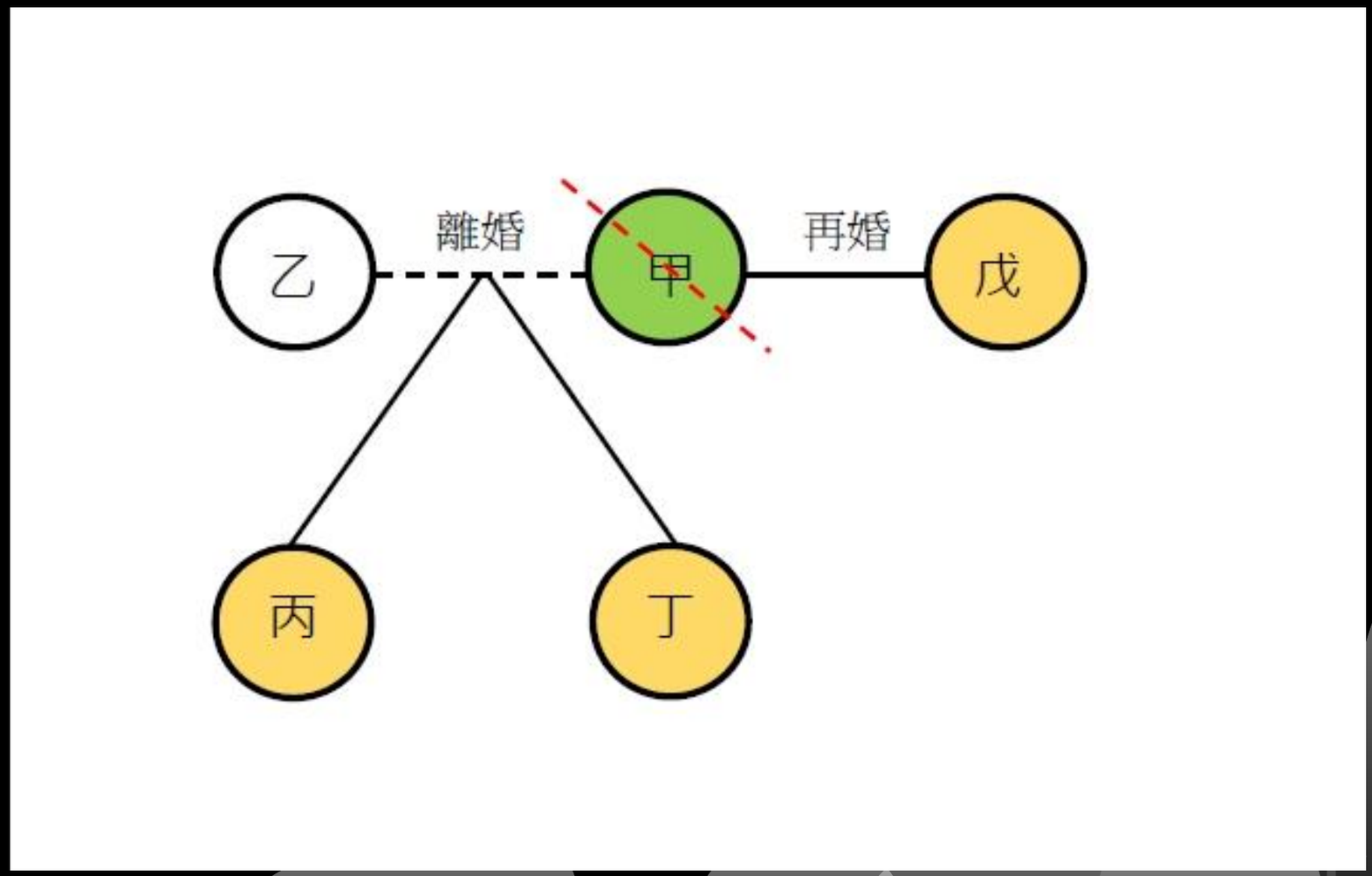
A）戊單獨繼承

B）丙、丁共同繼承

C）戊、丙、丁共同繼承

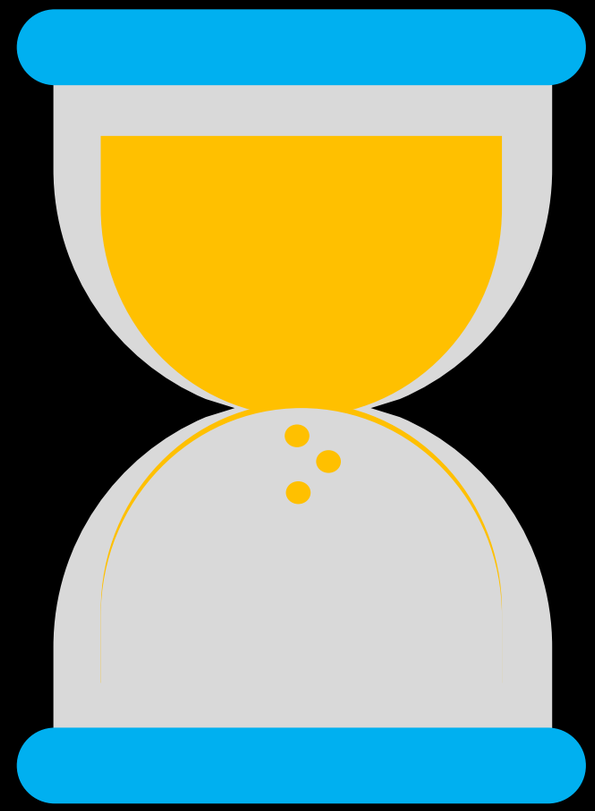
D）乙、戊、丙、丁共同繼承

Ans： C

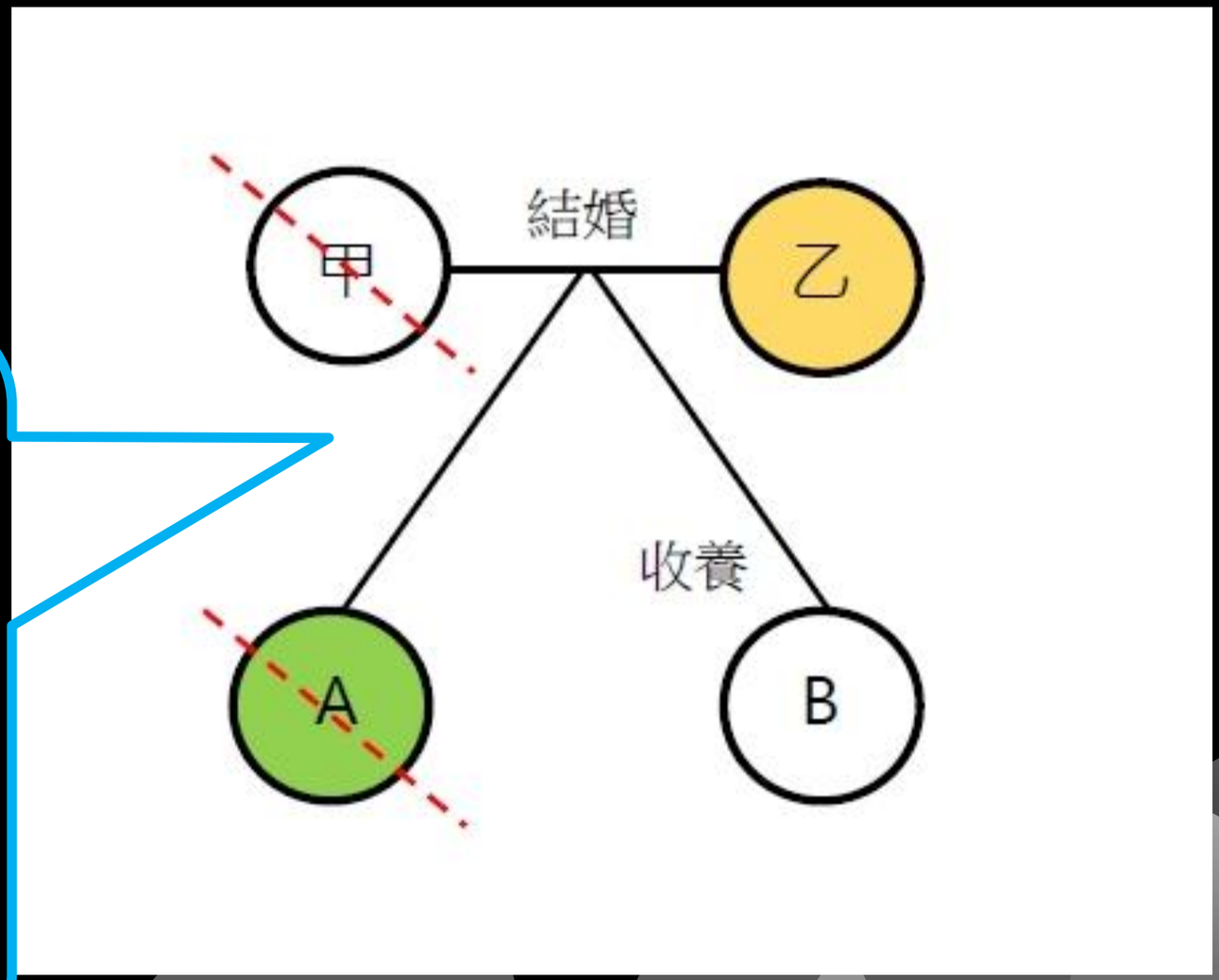


甲男乙女結婚，生有A男，收養B女。甲與A出國旅遊，兩人不幸遭遇空難身亡。

請問A的遺產應由何人繼承？



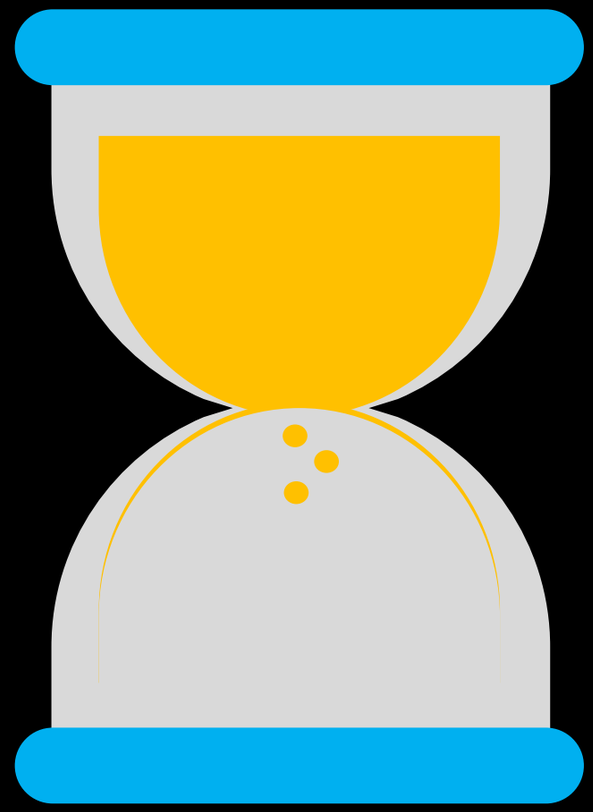
Ans：乙



甲、A同時遇難，推定為同時死亡（民法§11）。甲、A同時死亡，故互不為繼承。

甲中年喪妻，有子女丙、丁。丙未婚、無子女。後來甲與乙結婚，生下一子戊。丙因意外死亡，甲依法拋棄繼承。

請問丙的遺產應如何繼承？



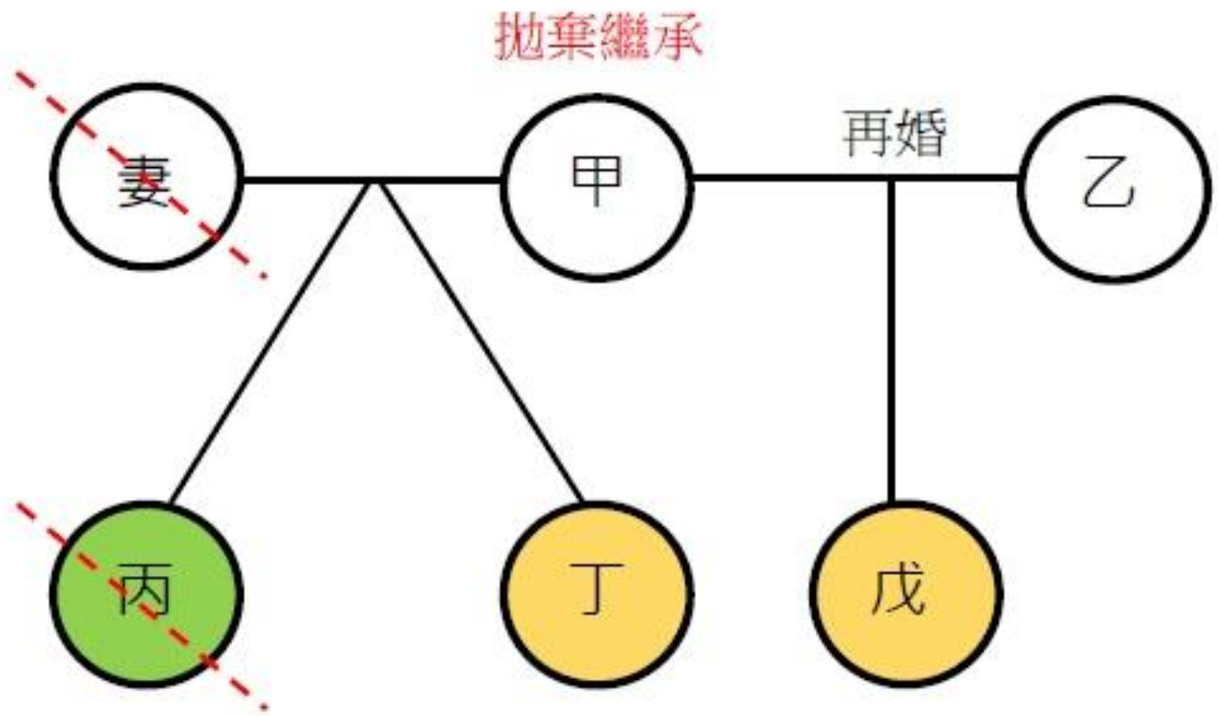
A）乙單獨繼承

B）丁單獨繼承

C）乙、丁共同繼承

D）丁、戊共同繼承

Ans：D



兄弟姊妹包括半血緣（同父異母）。

甲男乙女為夫妻，有一子戊。甲離家與有夫之婦丙外遇，生下一女己，並撫育之。乙也與有婦之夫丁外遇，生下一子庚，由丁撫育之。嗣後，甲因意外死亡。

請問甲的遺產應由何人繼承？

A)乙、戊、己、庚

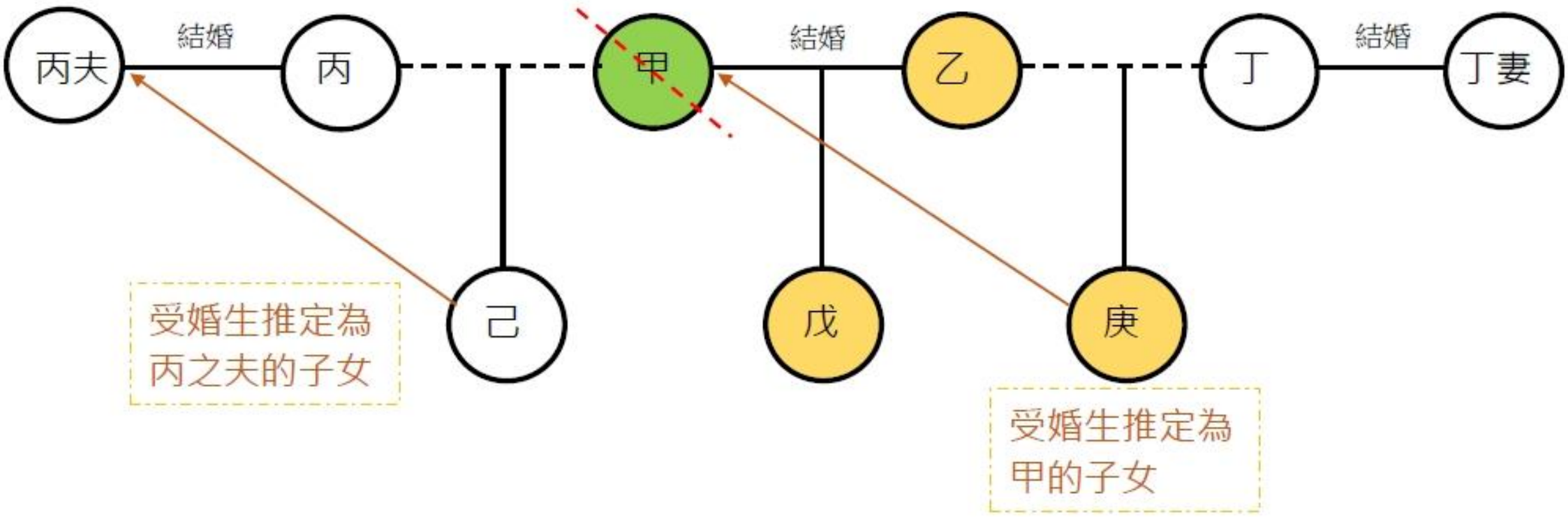
B)乙、戊、己

C)乙、戊、庚

D)乙、己

動手畫畫看

Ans：C



第 1144 條　　配偶有相互繼承遺產之權，其應繼分，依左列各款定之：

一、與第一千一百三十八條所定第一順序之繼承人同為繼承時，其應繼分與他繼承人平均。

二、與第一千一百三十八條所定第二順序或第三順序之繼承人同為繼承時，其應繼分為遺產二分之一。

三、與第一千一百三十八條所定第四順序之繼承人同為繼承時，其應繼分為遺產三分之二。

四、無第一千一百三十八條所定第一順序至第四順序之繼承人時，其應繼分為遺產全部。

法定應繼分

- 配偶之應繼分（民法§1144）

一、與第一順位共同繼承：平均。

二、與第二或三順位共同繼承：**1/2**。

三、與第四順位共同繼承：**2/3**。

四、無血親繼承人：全部。



法定應繼分

- 血親繼承人之應繼分（民法§1141）

  同一順序之繼承人有數人時，按人數平均繼承。